深汕特别合作区小漠镇旺渔村自建房“7·31”一般物体打击事故调查报告

深圳市深汕特别合作区

管委会事故调查组

2023 年 9 月 19 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）涉事房屋情况.....2
（二）相关企业及人员情况.....3
（三）承包合同签订情况.....3
（四）事故发生地位置.....4
二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）应急救援情况.....6
（三）事故现场情况.....7
（四）人员伤亡和直接损失情况.....8
（五）善后情况.....8
（六）事故应急处置的评估意见.....8
三、事故直接原因和性质.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....9
（三）事故性质.....9
四、政府部门监管情况.....9
（一）区住建水务局.....10
（二）小漠镇政府.....10
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....10

（一）建议追究刑事责任的人员（1 人）.....10
（二）其他处理建议.....11
六、事故防范措施建议.....11

2023 年 7 月 31 日 13 时 10 分许，深圳市深汕特别合作区小漠镇旺渔村发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失为 80 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区住建水务局、深汕检察院、深汕公安分局、区总工会和小漠镇政府为成员单位的深汕特别合作区小漠镇旺渔村自建房“7·31”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，对该起事故的技术原因进行调查分析，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区小漠镇旺渔村自建房“7·31”物体打击事故是一起因不具备施工资质的个体承揽人伪造印章、冒用他人公司名义承揽工程，违章指挥、野蛮施工，现场安全防护措施缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋情况

1.房屋建设情况

涉事房屋位于深汕特别合作区小漠镇旺渔村北区十巷 4 号，房屋所有权人为徐某生，属于村民非商品住宅；涉事房屋为砖混结构，长约 12m，宽约 3.5m，共两层，层高均约为 3.6m，房屋占地面积约 42.2m^2（见图 1）；涉事房屋与左侧毗邻自建房中间侧墙为共用侧墙，侧墙前后共设置三条长 0.15m*宽 0.2m*高 8m的构造柱。该侧墙上有一面女儿墙，长 10m*高 0.6m*厚 0.11m。



图 1 涉事自建房俯视图

2.重建手续办理情况

2021 年 10 月 21 日，涉事自建房所有权人徐某生向有关部门提交《村民非商品住宅原址拆除重建申请书》，经相关部门审查，区住建水务局于 2023 年 6 月 21 日向徐某生出具

《原址拆除重建告知书》，同意其危房原址重建申请。

（二）相关企业及人员情况

1.发包人：徐某生，男，38岁，海丰县小漠镇人，小漠镇旺渔村涉事房屋屋主。

2.名义施工单位：　广东省信荣建设有限公司（以下简称信荣建设有限公司），统一社会信用代码：91442000MA55N6JC12，类型：有限责任公司，住所：珠海市香洲区东坑黎屋街11号101房之三，法定代表人：刘荣生。

3.实际承揽人：黄某龙，男，37岁，海丰县海城镇人，涉事自建房项目包工头。黄某龙伪造信荣建设有限公司印章，冒用该公司名义承揽自建房建设项目。

（三）承包合同签订情况

从《建筑施工合同书》原件来看，2023年7月18日，徐某生（甲方）与信荣建设有限公司（乙方）签订《建筑施工合同书》，约定由信荣建设有限公司以包工包料方式承揽该自建房项目，合同加盖信荣建设有限公司公章，乙方签字人“黄某龙”，合同价款为245000元，合同工期：2023年7月18至2023年10月18日。合同约定乙方应当在保证安全的前提下进行施工，严格按照图纸或设计说明施工，做好各项质量检查工作。

经对信荣建设有限公司法定代表人刘荣生调查了解，信荣建设有限公司未与徐某生签订过《建筑施工合同书》，公司印章一直由刘荣生本人保管，未授权他人使用过。

根据广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2023]文鉴字第 0167 号）：《建筑施工合同书》中“信荣建设有限公司”的印章印文与信荣建设有限公司在公安部门备案的印章印文不是同一枚印章盖印。

经对黄某龙调查询问，为顺利承揽徐某生的自建房建设项目，其以仿制的信荣建设有限公司公章与徐某生签订自建房《建筑施工合同书》。

（四）事故发生地位置

事故发生在深圳市深汕特别合作区小漠镇旺渔村北区十巷 4 号自建房二层，事故发生地位置坐标 N22° 77′ 90″，E115° 04′ 52″（见图 2）。



图 2 事故发生位置

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 7 月 11 日，黄某龙组织工人卢某俊、胡某平开始施工作业，工作内容为打凿墙面上瓷砖及装饰层、二楼屋顶拆除及现场建筑垃圾清运等。

自建房二楼横梁施工前，为了使二楼横梁与共用侧墙上构造柱可靠连接，保证房屋结构安全可靠，黄某龙决定对女儿墙的下部基础圈梁及共用侧墙构造柱连接部分进行局部凿除，露出构造柱顶部钢筋，方便后续横梁钢筋与构造柱钢筋的绑扎及浇筑混凝土作业。

7 月 13 日，黄某龙安排工人卢某俊、胡某平对女儿墙的下部基础圈梁及共用侧墙构造柱连接部分实施局部凿除。

7 月 14 日，卢某俊、胡某平完成凿除工作，女儿墙下沿水平方向被打凿出一条长 10m*高 0.3m*深 0.08m 的沟槽，构造柱柱顶混凝土被全部凿除（见图 3），女儿墙的基础部分由 11cm 变成 3cm。



图 3 打凿区域

自凿墙工作完成至事故发生时，黄某龙未安排工人对该女儿墙采取防护措施。

7 月 31 日，黄某龙安排木工作业人员郑某万、雷某平、李某成三人来到自建房开始支模作业。

7 月 31 日 13 时 10 分许，雷某平在一楼寻找支模木板，郑某万、李某成两人在二楼整理搭设模板，此时女儿墙突然倒塌掉落，砸到正在墙下作业的工人李某成。

（二）应急救援情况

看到李某成被砸到后，工友郑某万和雷某平立即实施救援，两人协力将压在李某成身上的砖砌体抬走，郑某万拨打了 120 急救电话。自建房房主徐某生、苏某超夫妇听见墙体倒塌声后也迅速赶到事故现场实施救援，随后苏某超到附近派出所报警。

13 时 18 分许，小漠镇派出所、120 急救人员到达事故

现场进行应急处置。

14 时 03 分许，伤者李某成被送到汕尾市逸挥医院进行救治。

14 时 30 分许，伤者李某成经汕尾市逸挥医院抢救无效宣布死亡。

（三）事故现场情况

1.经现场勘测，掉落女儿墙长 6m*高 0.6m*厚 0.11m，女儿墙下沿水平方向被打凿出一条长 10m*高 0.3m*深 0.08m 的沟槽，女儿墙的下部基础承载部分由 11cm 变成 3cm，圈梁纵向钢筋、箍筋及女儿墙内构造柱顶部钢筋外露，构造柱与女儿墙呈断开状态。

2.自建房二层地面分散放着木模板切割台锯、人字梯、门式脚手架、木方及部分倒塌的砖砌体，地面及木方上有血迹（见图 4）。

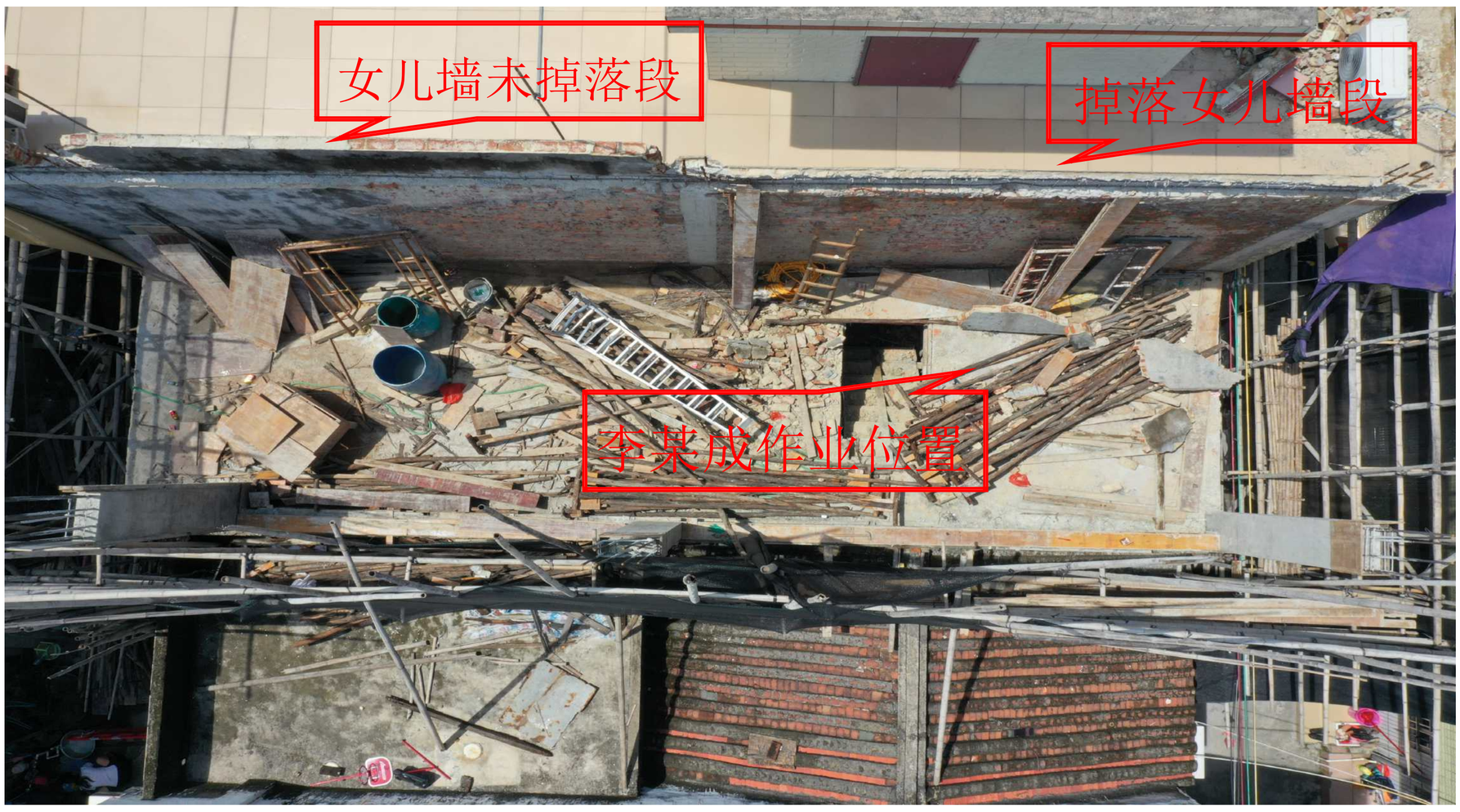


图 4 事发现场

（四）人员伤亡和直接损失情况

1.死亡人员情况

李某成，男，58 岁，重庆市市辖区梁平区人，小漠镇旺渔村自建房项目木工作业人员。

根据广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2023]病鉴字第 0095 号），死者李某成符合头部受钝性物体外力作用致使颅脑损伤死亡，而胸部、左侧肢体损伤则加速了死亡过程。

2.事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为 80 万元人民币。

（五）善后情况

事故发生后，黄某龙与死者家属就善后赔偿达成一致意见并签订赔偿协议，善后工作得到妥善处置，未出现影响社会稳定的情况。

（六）事故应急处置的评估意见

事故发生后，公安、应急、住建、小漠镇政府等部门及时启动应急响应，组织调度人员赶赴现场开展应急处置，积极对接伤员救治及善后处置工作，及时上报事故情况并开展前期调查工作。

经调查认定，该起事故政府部门应急响应迅速，应急处置得当，响应程序正确，符合相关法律法规及事故处理工作

规范的要求。

三、事故直接原因和性质

（一）直接原因

个体承揽人员黄某龙违章指挥作业人员对女儿墙下部基础圈梁及构造柱连接部分局部凿除，且未采取任何防护措施，造成女儿墙下部基础承载部分宽度由 11cm 变成 3cm，处于失稳状态，失去承载力后掉落砸到墙下作业工人李某成，导致事故发生。

（二）间接原因

黄某龙作为不具备施工资质的个体承揽人员，冒用信荣建设有限公司的资质证书，伪造信荣建设有限公司的公章，并使用仿制公章与自建房房主徐某生签订《建筑施工合同书》；在房屋施工前，未制定施工方案，未制定安全生产规章制度和操作规程，未对作业人员进行安全生产教育培训及安全技术交底；施工现场安全管理不到位，未在施工现场划定危险区域并设置警戒线和明显的安全标志。

（三）事故性质

经调查认定，深汕特别合作区小漠镇旺渔村自建房“7·31”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、政府部门监管情况

（一）区住建水务局

2023 年以来，区住建水务局下发《加强我区非商品住宅建设监管》《加强村民自建房等小散工程施工安全监管工作》

2 份通知文件；开展农村自建房等小散工程专项安全检查共计 26 次，发现安全隐患 169 项，签发责令整改通知书 26 份，组织房屋安全检测鉴定培训会 1 次。综上，暂未发现区住建水务局履行安全生产监管工作不到位线索。

（二）小漠镇政府

2023 年以来，小漠镇政府对全镇自建房项目开展安全生产检查共计 142 次，发现隐患 274 项；其中，对涉事自建房开展检查 1 次，发现隐患 4 项，截事故发生时仍有 3 项隐患未整改。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议追究刑事责任的人员（1 人）

黄某龙，作为自建房项目实际承揽人及施工现场负责人，伪造他人公司印章，冒用他人公司资质证书承揽工程；未制定安全生产规章制度和操作规程，未对作业人员进行安全生产教育培训及技术交底；违章指挥工人打凿女儿墙下部基础圈梁及构造柱连接部分，且未采取相应的安全防护措施，致使女儿墙掉落，对事故发生负主要责任。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[1]、二百八十条第二款[2]的规定，构成重大责任事故罪和伪造公

---

[1]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。……

[2]《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款：伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。……

司印章罪，建议移送公安机关追究其刑事责任。

（二）其他处理建议

1.小漠镇政府开展自建房安全检查不严格、不细致、不规范，未排查出涉事自建房存在的重大安全隐患并进行纠正，安全检查资料混乱，属地监管责任落实不到位，建议小漠镇分管领导向镇政府作出深刻书面检查，并报区安委办备案。

2.自建房房主徐某生，未及时发现并督促项目承揽人消除施工现场安全隐患，鉴于项目承揽人冒用他人资质进行承包，徐某生主观过错较小，且在事故发生后积极配合对死者家属进行善后处理工作，建议由小漠镇政府对其进行警示谈话和批评教育。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）自建房房主徐某生要牢固树立安全生产责任意识，严格审查承包方资质，加强对承包方安全生产工作的统一协调、管理，督促施工方做好现场隐患排查，采取必要的安全措施，及时消除事故隐患。

（二）区住建水务局要举一反三，深刻剖析农村自建房发生事故的原因教训。一是加强对本辖区内小散工程和零星作业的统筹和指导，督促各建设单位依法履行安全生产主体责任；二是要摸排清楚本辖区所有在建自建房并建立安全监

管台账，重点整治无资质施工和防护措施不符合安全规范要求的行为，从源头上做好生产安全事故防范工作。

（三）小漠镇政府要深刻吸取事故教训。一是要在辖区内开展一次农村自建房专项治理行动，全面、深入、细致开展安全隐患排查活动，认真查找农村建筑施工领域安全生产工作的薄弱环节和突出问题；二是要细化检查工作，规范检查行为。通过清单化检查、台账式管理，形成闭环式整改机制，推进问题整改，堵塞安全漏洞；三是要加强对辖区内群众的安全法治教育，通过事故警示汲取教训，增强农民群众的农房建设安全意识，自觉抵制违规建房行为，有效防范各类事故发生。